

1500751-85.2022.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ CARLOS VANZUITA ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUIZ CARLOS VANZUITA ALMEIDA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1500751-85.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500751-85.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ CARLOS VANZUITA ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUIZ CARLOS VANZUITA ALMEIDA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h40min, na Rua Hugo de Carvalho Ramos, nº 807, bairro Trevo, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 114/115), sendo

recebida a denúncia (fls. 116).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 147).

Em alegações finais (fls. 152/158 e 163/178), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 09 e 14) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 124/126).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 147), exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não apresentando, pois, a sua versão sobre os fatos.

A testemunha policial Marcelo, em juízo (fls. 147), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, realizava operação em viatura descaracterizada quando visualizou o réu recebendo dinheiro e entregando droga para outro indivíduo. Mencionou que havia estacionado a viatura no local e visualizado a prática de traficância por parte do acusado. Salientou que o réu buscou as drogas em sacola escondida em vegetação. Afirmou que o indivíduo que comprou a droga com o réu estava a pé. Contou que, ao tentar realizar a abordagem, o acusado conseguiu se evadir. Disse que apreendeu as drogas encontradas no local, localizando o acusado duas ou três quadras de distância. Afirmou que efetuou a abordagem do réu, tendo este confessado a prática delitiva. Mencionou que o réu estava sem camiseta no momento da abordagem; porém, vestia a mesma bermuda. Asseverou que foi encontrado dinheiro com acusado. Por derradeiro, salientou que visualizou apenas um indivíduo abordando o réu, constatando posteriormente que o objeto entregue se tratava de droga.

A testemunha policial Mauro, em juízo (fls. 147), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, recebeu denúncia sobre tráfico de drogas na região, deslocando-se para o local com viatura descaracterizada. Declarou que percebeu movimento estranho na esquina em que o acusado estava. Afirmou que estacionou a viatura próximo ao local e visualizou indivíduo em bicicleta entregando dinheiro ao réu. Salientou que visualizou o réu buscando a droga em sacola escondida em vegetação e entregando para o outro indivíduo. Narrou que, ao tentar realizar a abordagem do acusado, este conseguiu se evadir. Mencionou que chegou muito próximo do acusado, conseguindo visualizar sua fisionomia. Asseverou que apreendeu as drogas encontradas no local e, posteriormente, localizou o réu sem camiseta nas imediações. Declarou que efetuou a abordagem do réu, tendo este confessado a traficância e informado que recebia R\$ 300,00 (trezentos reais) pela venda. Disse que realizou campana no local por aproximadamente trinta ou quarenta minutos. Narrou que, posteriormente, foi informado de que havia celular produto de furto no local em que o réu havia dispensado a camiseta. Por fim, relatou que reconheceu o acusado após a fuga, pois se recordou de sua fisionomia e de sua bermuda.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não

fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o acusado gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes (fls. 30) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal. Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 31), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19, sem prejuízo da reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LUIZ CARLOS VANZUITA ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 57/61 e 142, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA